

ØKT 1 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

Holder Monas første arbeidsavtale?

Montøren begynte 1. august. Avtalen ble signert 20. august, skrevet etter en gammel mal.

Noen viktige lover

HVA KAPITLET HANDLER OM

Tre brev på Karis pult: en kunde som nekter å betale en sprukket faktura, en lærling uten signert arbeidsavtale, og en montør med 212 overtidstimer. Kunden kan i alle fall avvise 900 kroner, lærlingens frist gikk ut for 12 dager siden, og de 212 timene ligger over lovens grense på 200. Ingen av sakene er et faglig problem. Alle tre er lederens ansvar, og alle tre har en paragraf.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Gjøre rede for hovedreglene i markedsføringsloven, håndverkertjenesteloven og arbeidsmiljøloven, og finne riktig paragraf
2. Regne ut hva som kan kreves etter et prisoverslag, og forklare plikten til å kontakte kunden underveis
3. Avgjøre om en arbeidsuke er innenfor arbeidstidsreglene, og regne ut hva en overtidstime koster bedriften
4. Finne feil i en arbeidsavtale med hjemmel for hver, og sjekke gjeldende rett på Lovdata
5. Drøfte en etisk problemstilling fra flere sider, og forklare forskjellen på lovens ånd og lovens bokstav

I DAG

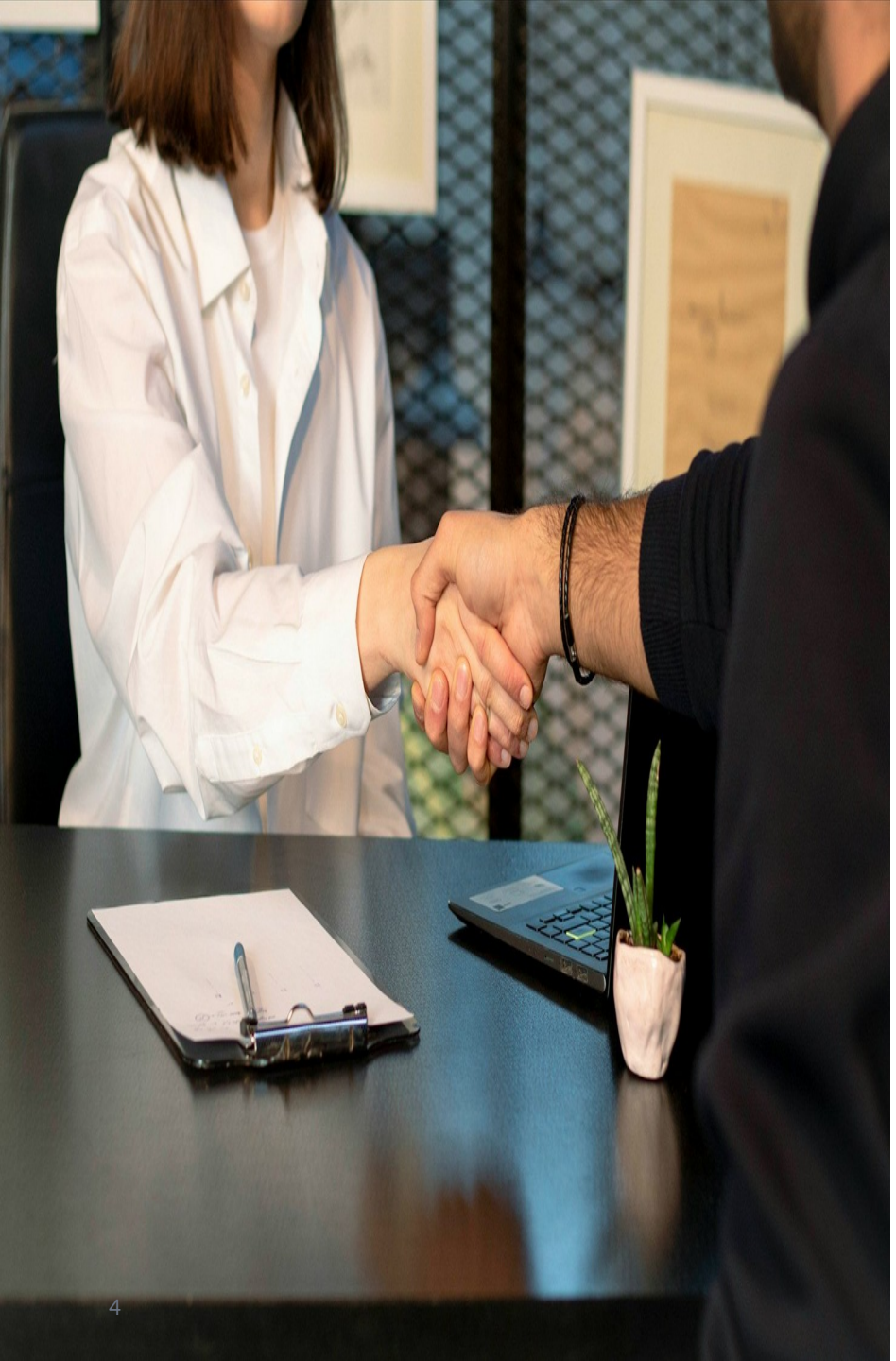
Noen viktige lover: arbeidsavtalen og arbeidsmiljøet

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les

Boka om arbeidsmiljøloven (20.3): loven er gulvet, og arbeidsavtalen skal være skriftlig

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Saken, gulvet og miljøet	**Fristen, innholdet og lønna**	**Pause**	**Oppgave 1A**	**Svar og dom**
Monas mal, loven som minstekrav, og kravene til arbeidsmiljøet i §§ 4-1 til 4-3.	Sju dager eller én måned, hva § 14-6 krever, og hva en overtidstime koster Fjell.		Alene eller sammen: regn fristen og lønna, og sjekk de seks punktene i malen.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Mona må skrive.

Alle reglene og paragrafene står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



Mona skrev avtalen selv, etter en gammel mal

MONA FJELL, EIER OG FAGLIG ANSVARLIG

«Malen fikk jeg av en bekjent. 42 timer, og overtid ved behov.»

DEN NYE MONTØREN

«Hva får jeg i timen? Det står bare ‹etter avtale›.»

MONA, 20. AUGUST

«Signer her, så er vi i orden.»

SPØRSMÅLET **Holder avtalen?**

Monas mal har seks punkter. Hvor mange av dem holder mot loven?

DET VET VI

Malen sier 42 timer, overtid ved behov uten tillegg, endringer innen én måned, prøvetid seks måneder, én måneds frist og lønn «etter avtale».

A Alle seks

Malen er en vanlig avtale som en bekjent har brukt i årevis. Begge har signert, så den gjelder slik den står.

B Fire av seks

Lønn «etter avtale» og overtid uten tillegg er for vagt. Resten er vanlige vilkår som partene kan avtale fritt.

C To av seks

Bare to holder. Malen er skrevet før loven ble endret, og flere punkter gir mindre enn loven og tariffen krever.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

Loven er gulvet: avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre

KORT SAGT

Arbeidsmiljøloven gjelder arbeidsforholdet. En tariffavtale gjelder i tillegg der den er inngått.

Ingen kan avtale vilkår som er svakere enn loven. Loven er et minstekrav.

I elektrofagene er Landsoverenskomsten allmenngjort: 37,5 timer og 50 % overtid gjelder alle.

Den regelen som gir den ansatte mest, vinner. En signatur gjør ikke et svakere vilkår lovlig.

GULVET OG ETASJENE OVER (FRA SAMMENDRAGET)

Arbeidsavtalen	kan gi mer, for eksempel høyere lønn
LOK: Nordlys	fastlønn fagarbeider 282,95 kr, tillegg 189,17 kr per overtidstime
Allmenngjøringen: også Fjell	37,5 timer, 50 % / 100 %, minstelønn faglært 270,45 kr
Arbeidsmiljøloven: gulvet	40 timer i uka, overtidstillegg minst 40 %

HOS NORDLYS

Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten. Fjell er ikke tariffbundet, men allmenngjøringen gjelder likevel. Monas 42 timer gjelder ikke.

REGELEN **Avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre. Den regelen som gir den ansatte mest, vinner.**

§ 4-1: arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, vurdert enkeltvis og samlet

KORT SAGT

§ 4-1: arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og arbeidet planlegges så skader forebygges.

Standarden utvikles i takt med samfunnet. Det som var greit før, er ikke nødvendigvis greit i dag.

§ 4-2: de ansatte skal informeres, få opplæring og medvirke når systemer innføres.

§ 4-3: det psykososiale. Skrevet om fra 1. januar 2026: også arbeidsmengde og tidspress.

TRE PARAGRAFER OM ARBEIDSMILJØET

§ 4-1 Fullt forsvarlig

Arbeidet planlegges så skader forebygges. Risikoen ved alenearbeid vurderes.

§ 4-2 Medvirkning

Informasjon, opplæring og medvirkning når systemer innføres.

§ 4-3 Det psykososiale

Integritet og verdighet, ingen trakassering. Fra 1.1.2026 også arbeidsmengde og tidspress.

HOS NORDLYS

Tolv montører arbeider ofte alene på servicejobber. Det er lov i lavspenning, men hvem vet hvor montøren er? Lærlingene arbeider aldri alene.

REGELEN

Forsvarlig vurderes enkeltvis og samlet. Arbeidet skal planlegges slik at skader forebygges.

Start 1. august, signert 20. august. Hvor mange dager for sent?

DET VET VI

Boka sier én måned, men loven i dag (§ 14-5) sier at den skriftlige avtalen skal foreligge senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte.

A 19 dager

Montøren begynte 1. august og signerte 20. august. 20 minus 1 er 19 dager uten avtale, og alle teller som for sent.

B 12 dager

Fristen er 1. august pluss sju dager, altså 8. august. Fra fristen til 20. august er det 12 dager for sent.

C Ikke for sent

Avtalen er signert, og boka sier én måned. 20. august er innenfor måneden, så Mona har gjort det riktig.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 9

Start 1. august, signert 20. august. Hvor mange dager for sent?

A 19 dager

HOLDER IKKE

19 dager er tiden uten avtale, ikke tiden for sent. De første sju dagene er lovlige. Tell fra fristen, ikke fra første arbeidsdag.

B 12 dager

RIKTIG

Frist = første arbeidsdag + 7 = 8. august (§ 14-5). Signert 20. august: 20 − 8 = 12 dager for sent.

C Ikke for sent

HOLDER IKKE

Én måned var regelen før 1. juli 2024, og boka bygger på den. Loven i dag sier sju dager, og den gjelder på jobb.

REGELEN **Tell fra fristen, ikke fra første arbeidsdag. På eksamen: svar etter boka, og nevn at loven er endret.**

§ 14-5: avtalen skal være skriftlig senest sju dager etter start. Boka sier én måned

KORT SAGT

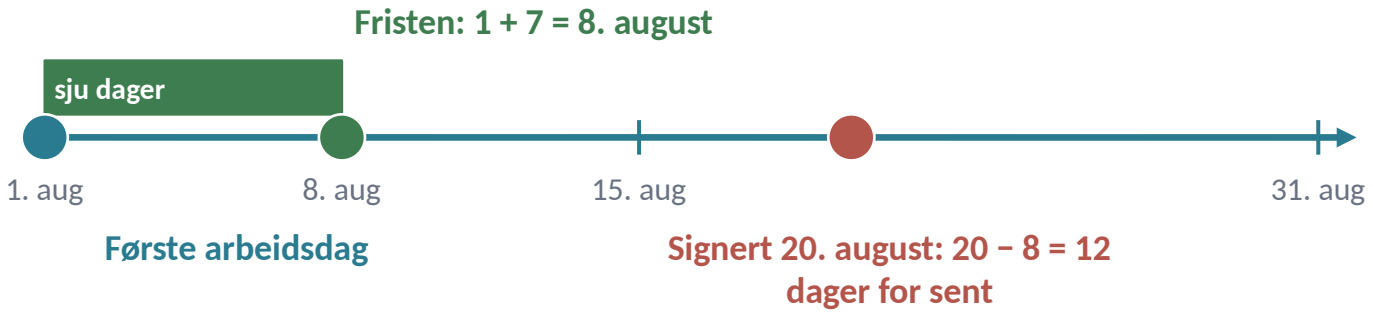
Varer arbeidsforholdet over én måned, skal den skriftlige avtalen foreligge senest sju dager etter start.

Boka sier én måned. Fristen ble kortet 1. juli 2024, og endringer skal inn samme dag (§ 14-8).

Boka er pensum, loven er det som gjelder på jobb. På eksamen: svar etter boka og nevn endringen.

Frist = første arbeidsdag + 7. Dager for sent = signert minus frist.

FJELL: AVTALEN KOM 12 DAGER FOR SENT



HOS NORDLYS Den nye lærlingen hos Nordlys har jobbet i 19 dager uten avtale: 19 − 7 = 12 dager for sent, og det er Karis ansvar.

REGELEN **Frist = første arbeidsdag + 7 dager (§ 14-5). Endringer skal inn senest den dagen de gjelder (§ 14-8).**

§ 14-6: der arbeidsavtalen tier, står arbeidsgiveren svakt

KORT SAGT

- Boka nevner partene, arbeidsplassen, arbeidet, startdato, varighet og lønn.
- Loven i dag har mer: prøvetid, arbeidstid, betaling for overtid, frister, ferie, pensjon.
- Står ikke stillingsomfanget, legges arbeidstakerens påstand til grunn (§ 14-6 fjerde ledd).
- Fast ansettelse er hovedregelen (§ 14-9). Prøvetid høyst seks måneder, skriftlig (§ 15-6).

MONAS MAL MOT LOVEN OG ALLMENNGJØRINGEN

Monas mal	Loven og allmenngjøringen	
Lønn «etter avtale»	lønn med beløp og tillegg	**mangler**
42 timer i uka	37,5 timer (allmenngjøringen)	**for mye**
Overtid uten tillegg	betaling for overtid, 50 %	**mangler**
Endringer innen én måned	samme dag (§ 14-8)	**ikke lov i dag**
Prøvetid seks måneder	høyst seks måneder (§ 15-6)	**i orden**
Gjensidig frist én måned	én måned (§ 15-3)	**i orden**

HOS NORDLYS Hos Nordlys står lønna, 37,5 timers uke og overtid etter Landsoverenskomsten i avtalen, med henvisning til tariffavtalen.

REGELEN **Mangler noe i avtalen, står arbeidsgiveren svakt. «Etter avtale» er ikke et beløp.**

Slik finner du de 467 kronene

HVA ER DET?

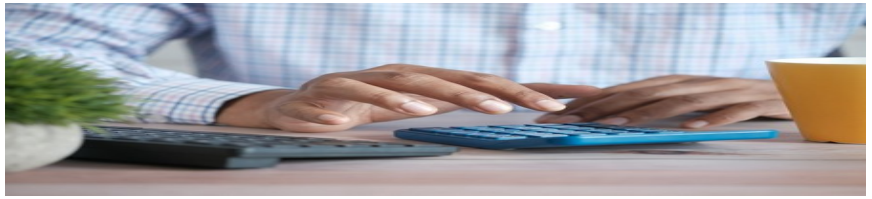
Hva én overtidstime på dagtid minst skal koste Fjell for den nye montøren.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Fjell er ikke tariffbundet, men allmenngjøringen av Landsoverenskomsten gjelder likevel. Den gir 50 % i tillegg, ikke lovens 40 %.

SLIK REGNER DU

1 **Timelønn: 560 000 / 1 800 = 311,11 kr**
2 **Overtid: 311,11 × 1,50 = 466,67 kr**
3 **Tillegget alene: 311,11 × 0,50 = 155,56 kr**



AVTALEN OG ALLMENNGJØRINGEN

Årslønn	**560 000**
Betalte timer i året	**1 800**
Minstelønn faglært	270,45 kr
Overtidstillegg, allmenngjøringen	**50 %**
Lovens minste tillegg (§ 10-6)	40 %

Kilde: Fjell Elektro AS, faktaark; allmenngjøringen av LOK; aml. § 10-6

467 kr

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1A, 20 minutter, alene eller sammen

Holder Monas første arbeidsavtale? Regn og sjekk selv

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

DERE SKAL

- Regn hvor mange dager for sent avtalen ble signert (a).
- Regn timelønna og hva en overtidstime på dagtid minst koster (b–c).
- Merk de seks punktene i malen Lovlig eller Ikke lovlig (d).
- Svar Mona: kan de to heller ta 300 overtidstimer hver (e)?

LEVER

Antall punkter i malen som holder, og ett av dem du stryker, med paragrafen.

Ferdige før tiden? Sjekk din egen arbeidsavtale mot lista i § 14-6. Hva mangler?

12 dager for sent, 311 kr i timen, minst 467 kr

a · For sent

12 dager

frist 1 + 7 = 8. august; 20 − 8

b · Timelønn

311 kr

560 000 / 1 800 = 311,11

c · Overtidstime

467 kr

311,11 × 1,50 = 466,67

d · Monas mal

4 av 6

ikke lovlige; prøvetid og frist er i orden

e: 300 timer hver er ikke lovlig. Grensen er 200 timer per 52 uker. Bare en tariffbundet virksomhet kan avtale 300 med tillitsvalgte, og Fjell er ikke tariffbundet. Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6).

Monas mal har seks punkter. Hvor mange av dem holder mot loven?

A Alle seks

HOLDER IKKE

En signatur gjør ikke et ulovlig punkt lovlig. Avtalen kan gi mer enn loven og tariffen, aldri mindre.

B Fire av seks

HOLDER IKKE

42 timer bryter allmenngjøringen, som gir 37,5. Endringer innen én måned var regelen før 2024; i dag skal de inn samme dag (§ 14-8).

C To av seks

RIKTIG

Lønn uten beløp, 42 timer, overtid uten tillegg og endringer innen én måned holder ikke. Prøvetid seks måneder og én måneds frist er i orden.

REGELEN **Avtalen kan gi mer enn loven og tariffen, aldri mindre. Det som gir den ansatte mindre, gjelder ikke.**

Malen holder ikke. To av seks punkter er i orden

12 dager

for sent. Fristen er sju dager etter oppstart, ikke én måned.

467 kr

minst for en overtidstime. Allmenngjøringen gir 50 %, også hos Fjell.

4 av 6

punkter i malen er ulovlige. Lønna skal stå med beløp.

SVARET

Avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre. Og den skal være skriftlig innen sju dager.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.3 og 20.3.1–20.3.9.

Slå opp § 14-5 på Lovdata.

Arket for økta: alle reglene.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les, Øv og Prøv.

Sjekk din egen arbeidsavtale mot lista i § 14-6.

Kan du forklare …

At loven er et minstekrav.

Kravene til arbeidsmiljøet i §§ 4-1 til 4-3.

Når avtalen skal foreligge, og hva den skal inneholde.

Fast ansettelse og prøvetid.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.3–20.3.9). Arbeidsmiljøloven, gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet (hentet 14.10.2026). Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2026–2028 og forskrift om allmenngjøring av LOK. Fjell Elektro AS og Nordlys Elektro AS er tenkte casebedrifter; situasjonen er konstruert for kapitlet. Foto: Unsplash (Mina Rad, Towfiqu barbhuiya, Mathias Reding).